

RECURSO CÍVEL Nº 5081707-90.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: FELIPE DA SILVA SALLES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "CURSO EM FOLGA". VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "CURSO EM FOLGA PENDENTE" E "MÉDIA CURSO EM FOLGA". NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO EM CONTRACHEQUE. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo demandante, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido referente à rubrica "curso em folga", tendo em vista o seu caráter indenizatório, mantendo a improcedência em relação às rubricas "curso em folga pendente" e "media curso em folga", sobre as quais não restou demonstrado nos autos o seu recebimento, tampouco a incidência do imposto de renda. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5081707-90.2024.4.02.5101

510015351297 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5081707-90.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: FELIPE DA SILVA SALLES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 18, RECLNO1] em razão da sentença [evento 12, SENT1] de improcedência do pleito de exclusão das verbas de "curso em folga", "curso em folga pendente" e "media curso em folga" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação do ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que as rubricas "curso em folga", "curso em folga pendente" e "media curso em folga", referentes às quantias recebida como contraprestação dos dias em que realizou cursos/treinamentos, ainda que em momentos de folga, é indenização, e que, portanto, sobre tais valores não deveria incidir Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 22, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [evento 13 e evento 18, RECLNO1]. Custas recolhidas em [evento 18, CUSTAS7].

Na sentença ora recorrida foram julgados improcedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "curso em folga", "curso em folga pendente" e "media curso em folga", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "curso em folga", "curso em folga pendente" e "media curso em folga", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ6] e acordo coletivo de [evento 1, ACORDO2 e seguintes].

Inicialmente, observo que, quanto às rubricas discriminadas como "curso em folga pendente" e "media curso em folga", a parte autora não demonstrou em momento algum o seu recebimento, ônus que lhe competia a teor do art. 373, inciso I, do CPC, tampouco a incidência do imposto de renda sobre a alegada verba, pelo que não há valores a ressarcir e a improcedência do pleito é medida que se impõe.

Noutro giro, quanto à rubrica "curso em folga", recebida pelo demandante, esta possui caráter indenizatório, pois corresponde ao período em que o empregado é compelido a realizar cursos de aperfeiçoamento profissional durante a folga, suprimindo-a. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre ela enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

Esta 6ª Turma Recursal já teve oportunidade de se manifestar sobre o caráter indenizatório de tal verba, a exemplo do processo nº 5024117-58.2024.4.02.5101, de relatoria da Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, conforme julgamento realizado em Sessão Extraordinária no dia 04/09/2024:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS/NÃO GOZADAS/TRABALHADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDADE PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTO COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

*(...) A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, **reformando a sentença para julgar procedente o pleito de não incidência de imposto de renda referente às rubricas "reunião folga", "quarentena folga", e "curso em folga"**. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que vencedor, mesmo que em parte. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a). (grifei)*

Nesse mesmo sentido, o julgado no processo nº 5001260-12.2024.4.02.5103, de relatoria da Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, também desta 6ª Turma Recursal:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

*(...)A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "curso em folga", e julgar improcedente a pretensão autoral com***

relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Sem custas. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a). (grifei)

A 7ª Turma Recursal tem exarado entendimento semelhante acerca da natureza indenizatória da rubrica "curso em folga", conforme a ementa abaixo:

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE FOLGAS INDENIZADAS - VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU, NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 028005-67.2016.4.04.7200/SC - FIRMADA A TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS" - ENTENDIMENTO DA TRU DE QUE AS VERBAS DE DOBRA, QUARENTENA E DIAS EXTRAS A BORDO POSSUEM NATUREZA REMUNERATÓRIA -RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - CONDENAÇÃO LIMITADA APENAS À RESTITUIÇÃO AO AUTOR DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A VERBA "FOLGA INDENIZADA (CURSO EM FOLGA)", OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

*(...)A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO e de a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença proferida pelo juízo de origem, de modo a julgar parcialmente procedente o pedido, **para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária apenas quanto ao imposto de renda pessoa física incidente sobre a rubrica folga indenizada (CURSO EM FOLGA)**, bem como condenar a ré a restituir os valores recolhidos indevidamente a esses títulos, observa a prescrição quinquenal. Os atrasados deverão ser pagos nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, haja vista tratar-se de recorrente vencedora, ainda que em parte. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a). (grifei)*

Nessas condições, voto por **conhecer e dar parcial provimento** ao recurso interposto pelo demandante, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido referente à rubrica "curso em folga", tendo em vista o seu caráter indenizatório, mantendo a improcedência em relação às rubricas "curso em folga pendente" e "media curso em folga", sobre as quais não restou demonstrado nos autos o seu recebimento, tampouco a incidência do imposto de renda. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**